

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יעקב אשר

פ/25/6421

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (עדכון על זכאות אפשרית לגמלה), התשפ"ו–2025

הוספת סעיף 65¹ 1. בפקודת בריאות העם, 1940¹, אחרי סעיף 65 יבוא :

"עדכון על זכאות 65ה. (א) קופת חולים ובית חולים יתאימו את אפשרית לגמלה המערכות הטכנולוגיות שמשמשות אותם לשם עריכת מכתב שחרור, סיכום ביקור, סיכום טיפול או סיכום אשפוז, כך שאם נכללה במסמך כאמור אבחנה במחלה כרונית מרשימת המחלות שיעביר המוסד לביטוח לאומי, יכלול המסמך הערה כי עשויה להיות זכאות לגמלה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995², בשל מחלה כאמור.

(ב) הוראות סעיף 71 לא יחולו לעניין סעיף זה."

דברי הסבר

הצעת החוק נועדה לסייע למבוטחים שאובחנו במחלה כרונית במימוש זכויותיהם, וליידע אותם כי הם עשויים להיות זכאים לגמלה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), לאחר קבלת האבחון הרפואי. במקרים רבים, מי שאובחן במחלה כרונית אינו מודע לכך שהוא עשוי להיות זכאי בשלה לגמלה לפי חוק הביטוח הלאומי, או שנודע לו על זכאותו הפוטנציאלית רק בעקבות פרסומים ופניות של חברות למימוש זכויות, הגובות על שירותיהם שכר טרחה מתוך הקצבאות שהמוסד לביטוח לאומי משלם למבוטח.

לפיכך, מוצע לקבוע כי קופת חולים ובית חולים יבצעו את ההתאמות הנדרשות במערכות הטכנולוגיות שמשמשות אותם, כך שבמכתב שחרור, סיכום ביקור, סיכום טיפול או סיכום אשפוז,

¹ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.
² ס"ח התשנ"ח, עמ' 210.

הכוללים אבחנה במחלה כרונית מרשימת מחלות שעשויות לזכות בגמלה, תופיע הערה בדבר האפשרות לקיומה של זכאות לגמלה. את רשימת המחלות שעשויות לזכות בגמלה כאמור יעביר המוסד לביטוח לאומי. הצעת חוק זו צפויה להניב תועלות חברתיות רחבות, תוך התמקדות באוכלוסיית החולים הכרוניים, אשר במקרים רבים מצבם הרפואי משליך באופן ישיר על מצבם הכלכלי בשל ירידה ביכולת ההשתכרות לצד גידול משמעותי בהוצאות רפואיות. עדכון המטופל כי עשויה להיות לו זכאות לגמלה לפי חוק הביטוח הלאומי, תצמצם פערים חברתיים הנובעים מחוסר מודעות לזכויות, וכן תפחית ניצול של חולים על ידי חברות למימוש זכויות הגובות תשלומים גבוהים מתוך כספי הגמלה של המבוטח.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ו (29.12.2025)